

[애플리케이션 명] 디지털 콘텐츠 공급 이용약관 전문

제정일자: 2024년 12월 1일 시행일자: 2025년 1월 1일

전문 (Preamble)

본 이용약관(이하 "본 규약"이라 지칭합니다)은 주식회사 [회사명] (이하 "회사"라 합니다)이 운영하는 [애플리케이션 명] 모바일 응용 프로그램 및 웹 기반 환경을 포함한 제반 정보통신망(총칭하여 "플랫폼"이라 합니다)을 통해 이용자에게 제공하는 모든 유·무료 영상물 전송 및 부가 기능(이하 "서비스"라 합니다)의 이용과 관련된 제반 조건 및 절차를 규율함을 목적으로 합니다. 회사는 본 규약을 통하여 이용자와 회사 간의 법률적 관계를 설정하며, 대한민국 법규인 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「약관의 규제에 관한 법률」, 「콘텐츠산업진흥법」 등을 준수합니다.

제1장 총칙, 정의 및 규약의 적용

제1조 (규약의 목적)

본 규약은 회사가 제공하는 디지털 영상 스트리밍 서비스의 운영 방식 및 이용 조건에 관하여 회사와 서비스 이용자 간의 제반 권리, 의무, 그리고 법적 책임 범위를 명확히 규정하는 것을 핵심 목표로 합니다.

제2조 (주요 용어의 정의)

본 규약에서 사용되는 주요 용어의 개념은 다음과 같이 확정합니다:

1. 플랫폼: 회사가 콘텐츠 및 서비스에 접속할 수 있도록 구축 및 운영하는 일체의 소프트웨어 및 하드웨어 환경을 의미합니다.
2. 이용자: 본 규약에 동의하고 플랫폼을 사용하여 서비스를 이용하는 모든 등록 회원을 지칭하며, 회사는 이용자에게 고유한 계정을 부여합니다.
3. 콘텐츠: 플랫폼을 통해 이용자에게 시청 목적으로 전송되는 영상, 오디오, 그래픽, 텍스트 및 관련 데이터 파일 일체를 말하며, 이는 저작권법에 따른 보호 대상입니다.
4. 유료 이용 상품: 회사가 이용 대가를 수령하고 제공하는 모든 서비스 및 콘텐츠를 총칭하며, 정기적으로 자동 갱신되는 정액제 구독 상품과 개별적으로 시청 권한을 구매하는 **일회성 구매 상품(PPV)**으로 구분됩니다.
5. 기술적 보호 체계 (TPC): 콘텐츠의 무단 복제, 불법 다운로드, 불법 전송 등을 방지하기 위해 회사가 의무적으로 적용하는 암호화, 접근 제어, 워터마킹 등 일체의 기술적 장치를 말합니다.
6. 접속 기기: 회사가 서비스 이용을 승인한 스마트폰, 개인용 컴퓨터

터(PC), 태블릿, 스마트TV 등 콘텐츠를 재생할 수 있는 하드웨어 장치를 말합니다.

제3조 (규약의 적용 및 구속력)

① 본 규약은 이용자가 서비스 이용 신청에 대한 동의 의사를 표명하고, 회사가 이를 승낙함으로써 즉시 구속력을 갖습니다. ② 회사가 특정 콘텐츠 또는 서비스(예: 라이브 스포츠 중계, 4K 고화질 옵션 등)에 대해 개별 규정을 정할 수 있으며, 해당 개별 규정은 본 규약에 우선하여 적용됩니다.

제4조 (규약의 일방적 변경 및 통지)

① 회사는 서비스의 개선, 법규의 개정, 콘텐츠 제공 계약의 변동, 시장 상황의 변화 등 합리적인 사유가 발생할 경우 본 규약의 내용을 이용자의 동의 없이 일방적으로 변경할 수 있습니다. ② 회사는 규약이 변경되는 경우, 개정 사항의 시행일로부터 15일 전에 플랫폼 초기 화면 또는 연결 화면에 공지하며, 이용자에게 불리한 변경일지라도 개별 통지 의무는 없습니다. ③ 이용자가 변경된 규약의 시행일 이후에도 서비스를 계속 이용하는 행위는 해당 변경 사항에 동의 없이 동의한 것으로 간주되며, 이용자는 이에 대한 어떠한 이의 제기 권한도 포기합니다.

제2장 이용약관, 계정 관리 및 데이터 처리

제5조 (이용계약의 성립)

이용계약은 서비스를 이용하고자 하는 신청자가 회사가 제시한 가입 양식에 따라 정확한 정보를 기재하고, 본 규약에 동의한 후 회사가 그 신청을 승낙함으로써 유효하게 성립합니다.

제6조 (계정의 거절 및 박탈)

① 회사는 신청자가 허위 정보 기재, 본 규약 위반 전력, 또는 기술적 문제 등 회사가 정한 기준에 미달하는 경우 이용약관의 승낙을 거절하거나 계약 성립 이후라도 사전 통보 없이 취소할 수 있습니다. ② 이용자가 본 규약 제26조에서 정한 금지 행위를 한 경우, 회사는 해당 이용자의 계정을 즉시 정지시키고 자격을 박탈할 수 있습니다.

제7조 (계정 보안 및 공유 금지 강화)

① 이용자는 자신의 계정 정보(식별자, 비밀번호)를 철저히 관리해야 하며, 이를 타인에게 양도, 대여, 매매하거나 가족 구성원을 포함한 제3자와 공유할 수 없습니다. ② 회사는 IP 주소, 디바이스 정보, 시청 패턴 등을 분석하여 계정 공유 행위가 의심되는 경우, 이용자에게 소명 기회를 부여하지 않고 즉시 해당 계정의 접속을 영구 차단할 수 있습니다. ③ 계정 공유로 인하여 발생하는 모든 법적, 금전적 손실은 이용자가 전적으로 부담하며 회사는 면책됩니다.

제8조 (개인정보 국외 이전 포괄적 동의)

이용자는 회사가 글로벌 서비스의 안정적 운영, 데이터 백업 및 복구, 또는 국외 콘텐츠 제휴사의 계약상 요구사항 충족 등의 목적으로, 이용자의 개인 정보 및 시청 기록을 대한민국 외의 지역에 소재한 서버 또는 제3자에게 이전 및 보관하는 것에 대하여 사전적, 포괄적으로 동의합니다.

제3장 서비스 제공, 콘텐츠 이용 및 기술적 조건

제9조 (서비스의 종류 및 이용 라이선스)

① 회사가 이용자에게 제공하는 콘텐츠에 대한 모든 지식재산권은 회사 또는 원 저작권자에게 있습니다. ② 이용자에게 부여되는 것은 콘텐츠를 개인적, 비영리적인 용도로 스트리밍 방식으로 시청할 수 있는 기간 제한적이고 비양도적인 라이선스에 한정됩니다. 이용자는 콘텐츠를 영구 보존하거나 재판매할 수 없습니다.

제10조 (접속 디바이스 및 동시 접속 정책)

① 이용자는 회사가 서비스 이용을 승인한 특정 종류의 접속 기기에 서만 서비스 이용이 가능하며, 이용 가능한 디바이스의 종류와 수는 회사의 정책에 따라 수시로 제한될 수 있습니다. ② 회사는 이용자가 선택한 유료 이용 상품의 종류에 따라 동시에 콘텐츠 시청이 가능한 접속 기기의 최대 개수를 엄격히 제한합니다. 이 기준을 위반하여 동시 접속이 시도될 경우, 회사는 가장 최근에 접속한 기기의 접속을 강제 종료할 수 있습니다.

제11조 (기술적 보호 체계 준수 의무)

① 이용자는 콘텐츠에 적용된 **기술적 보호 체계(TPC)**를 무력화하거나 우회하는 일체의 행위를 시도해서는 안 됩니다. ② 기술적 보호 체계를 무단으로 해제하거나 콘텐츠를 불법 복제하는 행위가 적발될 경우, 회사는 즉시 해당 이용계약을 해지하고, 관련 법규에 따라 민형사상 법적 책임을 물을 수 있습니다.

제12조 (콘텐츠의 예고 없는 변경 및 종료)

① 회사는 콘텐츠 라이선스 계약의 만료, 콘텐츠 제공자의 요청, 법규 위반 가능성, 기타 운영상 불가피한 사유가 발생하는 경우, 사전 공지 또는 통보 없이 특정 콘텐츠의 제공을 중단하거나 삭제할 수 있습니다.

다. ② 구독 서비스 이용자는 콘텐츠 제공 중단으로 인하여 서비스 이용의 만족도가 저하되었다는 이유로 요금 환불 또는 손해배상을 청구할 수 없습니다.

제4장 유료 이용 상품 및 결제 정책

제13조 (유료 상품의 이용 조건)

유료 이용 상품의 구체적인 내용, 이용 요금, 이용 기간 등은 각 상품 구매 시 표시되는 별도의 안내에 따르며, 이는 본 규약의 일부로 간주됩니다.

제14조 (구독 및 자동 갱신 계약의 강화)

① 정액제 구독 상품은 이용자가 서비스 해지를 명시적으로 요청하지 않는 한, 이용 기간 만료 직전에 동일한 결제 수단으로 자동 결제되며 이용 기간이 자동 갱신됩니다. ② 이용자가 자동 결제를 원하지 않을 경우, 반드시 결제 예정일로부터 최소 3일 전에 플랫폼 또는 고객센터를 통해 직접 해지 신청을 완료해야 합니다. 기한 내 해지 신청이 이루어지지 않아 자동 결제된 금액은 환불되지 않음을 원칙으로 합니다.

제15조 (청약철회 및 환불 불가능 조건)

① 이용자는 유료 이용 상품의 이용 계약 체결일 또는 유료 서비스 개시일로부터 7일 이내에 청약철회를 할 수 있습니다. ② 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 「콘텐츠산업진흥법」 및 회사의 정책에 따라 청약철회가 전면적으로 제한되며 환불이 불가능합니다:

1. 결제 후 즉시 이용이 개시되거나, 결제 직후 콘텐츠를 1회 이상 시청한 경우.
2. 개별 구매(PPV) 콘텐츠로서, 구매 후 시청 시작 여부와 관계없이 48시간이 경과한 경우.
3. 이용자가 제공받은 콘텐츠가 정상적으로 작동함에도 불구하고, 이용자의 디바이스 또는 네트워크 환경 문제로 시청하지 못한 경우.

4. 유료 이용 상품을 구매함으로써 제공된 추가 혜택(쿠폰, 포인트 등)을 일부라도 사용한 경우. ③ 회사는 제2항에 따라 환불이 불가능한 경우, 이용자에게 별도의 안내 없이 청약철회 요청을 거부할 수 있습니다.

제16조 (환불 처리 절차 및 비용 부담)

환불이 가능한 경우, 환불은 결제 취소 또는 계좌 환급 방식으로 진행되며, 미사용분에 한하여 계산됩니다. 다만, 환불 과정에서 발생하는 결제 대행 수수료, 은행 수수료 등 제반 비용은 이용자의 귀책 사유 유무와 관계없이 이용자에게 부과되거나 환불 금액에서 공제될 수 있습니다.

제5장 이용자의 의무, 게시물 라이선스 및 제재

제17조 (이용자의 엄격한 의무)

이용자는 본 규약, 관련 법규, 그리고 회사가 공지하는 모든 규정 및 지침을 엄격히 준수하여야 하며, 다음 각 호의 행위는 금지됩니다:

1. 제2조에서 정의된 **기술적 보호 체계(TPC)**를 무력화하는 행위.
2. 콘텐츠를 녹화, 녹음, 복제, 저장, 편집, 캡처하거나, 이를 영리적 또는 비영리적 목적으로 불특정 다수에게 배포하는 행위.
3. 회사의 시스템에 대한 해킹, 무단 접근, 악성 코드 삽입 등 서비스의 안정적 운영을 방해하는 행위.

제18조 (게시물에 대한 광범위하고 영구적인 라이선스 부여)

① 이용자가 플랫폼 내 커뮤니티, 댓글, 평점 등의 공간에 게시한 콘텐츠(이하 "이용자 게시물")에 대한 저작권은 원 저작자에게 귀속됩니다. ② 단, 이용자는 회사에게 이용자 게시물에 대하여 기간 제한이 없고, 영구적이며, 취소 불가능하고, 비독점적이며, 재라이선스 허용이 가능한 사용권(사용, 복제, 전송, 전시, 배포, 2차적 저작물 작성, 번역, 개조 권한 포함)을 무상으로 부여합니다. ③ 회사는 이 라이선스를 서비스의 운영, 홍보, 마케팅 활동, 새로운 서비스 개발 등 광범위한 목적으로 이용할 수 있으며, 이용자는 이에 대한 어떠한 보상도 청구할 수 없습니다.

제19조 (위반 행위에 대한 강력한 제재)

① 회사는 이용자가 제17조 및 기타 본 규약의 의무를 위반한 경우, 사전 통지 없이 해당 이용자에게 다음과 같은 강력한 제재 조치를 부과할 수 있습니다:

1. 서비스 이용 자격의 영구 상실 및 계정 삭제.
 2. 부정하게 취득한 유료 콘텐츠 이용 권한 및 부가 혜택(쿠폰, 포인트 등)의 즉시 회수.
 3. 위반 행위로 인해 회사가 입은 모든 손해에 대한 민사상 배상 청구 및 형사 고발. ② 제1항의 제재 조치로 인하여 이용자가 유료 이용 상품의 잔여 기간 또는 미사용분에 대하여 환불을 요구할 수 없습니다.
-

제6장 책임 한계 및 법적 분쟁 해결

제20조 (회사의 책임 범위 제한)

① 회사는 천재지변, 정부의 규제, 콘텐츠 제공 계약의 해지, 기간통신사업자의 서비스 중단 등 회사의 통제 범위를 벗어난 불가항력적인 사유로 서비스 제공이 불가능하게 된 경우 책임이 면제됩니다. ② 회사는 이용자가 서비스를 이용하여 기대한 이익을 얻지 못하거나 서비스 이용으로 인해 상실한 결과에 대하여 책임을 지지 않습니다.

제21조 (간접 손해 및 특별 손해의 포기)

회사는 회사의 고의 또는 중대한 과실이 있는 경우를 제외하고, 서비스 이용과 관련하여 이용자에게 발생한 간접적, 징벌적, 부수적, 2차적, 파생적 손해 및 영업 손실, 이익 손실, 데이터 손실 등 일체의 특별 손해에 대하여 배상 책임을 지지 않으며, 이용자는 이에 대한 청구권을 명시적으로 포기합니다.

제22조 (손해배상 청구 기간의 제한)

이용자는 회사에 대하여 제기할 수 있는 모든 법적 소송 및 손해배상 청구에 대해 해당 손해 발생일 또는 그 사실을 안 날로부터 1년 이내에 제기해야 하며, 이 기간이 경과한 후에는 해당 청구권은 시효로 소멸합니다.

제23조 (개별 분쟁 해결 및 집단 소송 금지)

이용자는 회사와 발생하는 모든 분쟁에 대해 개별적으로 해결해야 하며, 서비스 이용과 관련하여 회사를 상대로 집단 소송, 단체 소송, 또는 대표 당사자 소송을 제기할 수 없음에 명시적으로 동의합니다.

제24조 (분쟁의 조정)

회사와 이용자 간에 발생한 분쟁은 「콘텐츠산업진흥법」 제20조의3에

따라 설치된 콘텐츠분쟁조정위원회 또는 「소비자기본법」 제60조에 따라 설치된 소비자원의 조정에 따를 수 있습니다.

제25조 (재판 관할 및 준거법)

① 회사와 이용자 간에 발생한 분쟁에 관한 소송은 서울중앙지방법원 또는 회사의 본점 소재지를 관할하는 법원을 전속적인 관할 법원으로 지정하며, 이용자는 다른 법원에 소를 제기할 권한을 포기합니다. ② 회사와 이용자 간의 모든 법적 관계 및 소송에는 대한민국의 법률을 유일한 준거법으로 적용합니다.